tazdan

02 · الهيكل المؤسسي

الهيكل المؤسسي والحوكمة

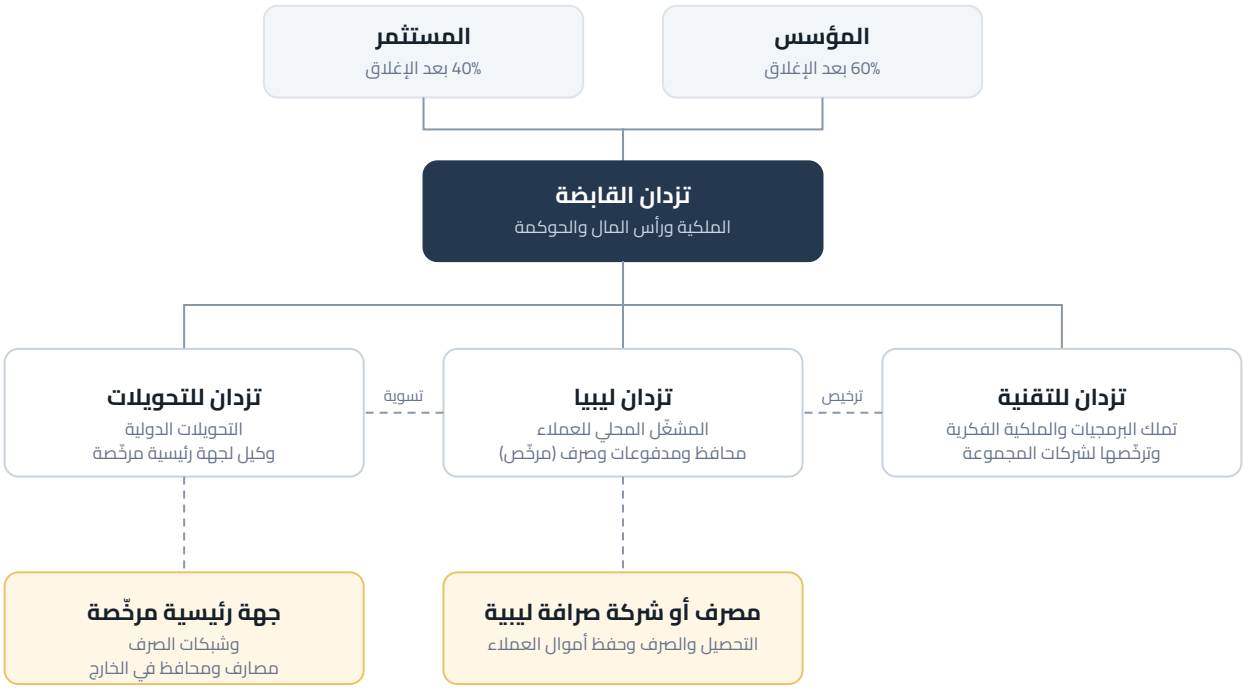
كيف تُنظَّم المجموعة، وكيف يتحرك المال بين شركاتها، ومن يقرر ماذا، وكيف يغيّر الاستثمار المقترح هيكل الملكية.

حزمة المستثمر	التاريخ	الحالة
المستند 02	أكتوبر 2026	سري · للنقاش

أعدّه مؤسس تزدان للمستثمرين المحتملين. هذا المستند ليس عرضًا لبيع أوراق مالية ولا دعوة لشرائها. التوقعات تقديرات تخطيطية وليست وعودًا. التراخيص والشراكات المصرفية وقنوات الدفع الحية غير قائمة بعد، وتبيّن تسميات الحالة في كل المستندات ما هو مكتمل، وما ينتظر شريكًا، وما هو معطّل في الإنتاج.

أربع شركات، لكل منها مهمة واحدة

تفصل تزدان البرمجيات عن الأنشطة المنظَّمة التي تستخدمها. شركة قابضة تملك ثلاث شركات تابعة: شركة تقنية تملك الكود، ومشغّل ليبي يخدم العملاء بترخيصه أو بترخيص شريك، وشركة تحويلات دولية تدفع للمستفيدين في الخارج عبر شبكات مرخّصة.



الخطوط المتصلة: ملكية. المتقطعة: عقود. المربعات الصفراء: شركاء خارجيون لم يُوقَّع معهم بعد. لم تُؤسَّس أي شركة حتى الآن، وسيُختار مقر الشركة القابضة مع المستشار القانوني بعد مراجعة المصارف المستقبلة لهيكل الملكية ومسار التمويل.

لماذا هذا الهيكل

- **التراخيص على قدر الأنشطة:** كل نشاط منظَّم يحمل الأذونات التي يحتاجها نشاطه فقط.
- **حماية الملكية الفكرية:** الكود في شركة لا تحتفظ بأموال العملاء أبدًا، فهو معزول عن مخاطر التشغيل.
- **شفافية الملكية أمام المصارف:** الملكية مُفصح عنها في كل مستوى، كما تشترط المصارف الشريكة والجهات الرقابية.
- **إضافة الممرات واحدًا تلو الآخر:** تنضم الدول الجديدة إلى تزدان للتحويلات دون تغيير النشاط الليبي.
- **بيع البرمجيات بشكل مستقل:** تستطيع تزدان للتقنية ترخيص المنصة لمصارف ومزودي دفع خارج المجموعة.
- **خيارات واضحة للمستثمرين:** يمكن لكل شركة أن تجمع تمويلًا أو تعقد شراكة أو تُباع بشروطها.

ماذا تفعل كل شركة

الشركة	الغرض	مصدر الدخل	تحتفظ بأموال العملاء	الإذن المطلوب
تزدان القابضة	تملك الشركات التابعة، وتجمع رأس المال، وتعيّن المجالس، وتضع سياسات المجموعة.	أرباح موزعة	لا	تأسيس عادي
تزدان للتقنية	تملك الكود والعلامة ونموذج البيانات، وتبني المنصة وتستضيفها وتدعمها لشركات المجموعة والمؤسسات الخارجية.	رسوم الترخيص والخدمات واشتراكات البرمجيات	لا	تأسيس عادي، مع شروط التعهيد والبيانات لكل عميل
تزدان ليبيا	تتعاقد مع العملاء في ليبيا، وتشغّل المحافظ والمدفوعات والصرف مباشرة أو عبر شريك محلي معتمد.	رسوم التحويل وهامش الصرف	نعم، في حساب محمي لدى مصرف شريك	ترخيص من مصرف ليبيا المركزي، أو العمل تحت شريك مرخّص
تزدان للتحويلات	تدفع للمستفيدين في الخارج، ولاحقًا تحصّل من المرسلين في الخارج، وتخدم عملاء لا يملكون محفظة تزدان.	رسوم الممرات وهامش الصرف	نعم، أثناء التحويل	وكيل لجهة رئيسية مرخّصة أولًا، ثم ترخيص خاص حيث يكون مجديًا

الاتفاقيات بين الشركات

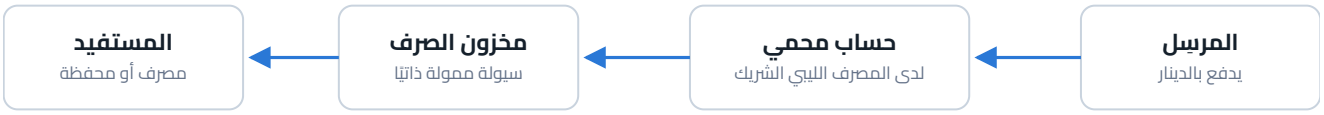
الاتفاقية	بين	ما تغطيه
التنازل عن الملكية الفكرية	المؤسس ← تزدان للتقنية	نقل كامل الكود والتصاميم والعلامات والوثائق عند الإغلاق، مع جدول بالمكوّنات الخارجية وتراخيصها.
ترخيص البرمجيات والخدمات	التقنية ← ليبيا والتحويلات	الوصول إلى المنصة والاستضافة ومستويات الدعم والالتزامات الأمنية ومعالجة البيانات، برسوم وفق السعر العادل.
التسوية والسيولة	ليبيا ↔ التحويلات	الالتزامات الدقيقة لكل تحويل، والأسعار والتوقيتات المتفق عليها، وقواعد المقاصة، وحدود الائتمان، والضمانات، ومواعيد التسوية، وشروط التعثّر.
ترخيص العلامة	التقنية ← الشركات التابعة	استخدام اسم تزدان وشعاراتها في كل سوق.
الخدمات المشتركة	القابضة ← الشركات التابعة	خدمات المالية والقانون والموارد البشرية والامتثال بالتكلفة مضافًا إليها هامش متفق عليه.

تنقل الرسوم بين الشركات الربح داخل المجموعة ولا تضيف إلى الإيرادات الموحدة. وتتبع معالجة أسعار التحويل القواعد المحلية في كل دولة.

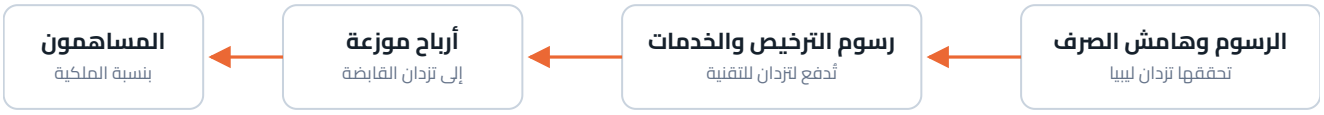
أموال العملاء وأموال الشركة لا تختلطان

كل رصيد لعميل هو التزام على الشركة. عند الإطلاق سيُحفظ في حساب محمي ويُطابَق يوميًا مع كشوف المصرف والحفظ. أما إيرادات الشركة فتسلك مسارًا منفصلًا، ودفتر الأستاذ مزدوج القيد في المنصة، المتوازن والمفروض من قاعدة البيانات، يفصل بين الاثنين اليوم.

أموال العملاء



أموال الشركة



لا تموّل أموال العملاء أبدًا تكاليف التشغيل أو الشركات الأخرى أو سيولة المجموعة. يُعاد ملء مخزون الصرف من رأس مال الشركة أو من تسهيل تسوية متفق عليه، وتُحدَّد الرسوم بين الشركات وفق السعر العادل وتُسجَّل لكل عملية.

التسوية بين الشركتين التشغيليتين

لا يلزم أن يعبر المال الحدود مع كل دفعة. كل شركة تدفع محليًا من مخزون ممول مسبقًا، وتسجّل بدقة ما لها وما عليها، ثم تُسوّى المبالغ الصافية في مواعيد متفق عليها.

الحدث (سعر توضيحي: 1 جنيه إسترليني = 8 دينار)	ما يحدث محليًا	بين الشركتين
مرسل في ليبيا يدفع 8,000 دينار لمستفيد في المملكة المتحدة	ليبيا تحصّل الدينار؛ وشريك التحويلات البريطاني يدفع 1,000 جنيه من مخزونه	ليبيا مدينة للتحويلات بـ 1,000 جنيه
مرسل في المملكة المتحدة يدفع 600 جنيه لمستفيد في ليبيا	التحويلات تحصّل الجنيه؛ وليبيا تدفع 4,800 دينار	التحويلات مدينة لليبيا بـ 600 جنيه
المقاصة في موعد التسوية	تبقى الدفعتان مسجلتين كلٌّ على حدة	ليبيا تدفع للتحويلات صافي 400 جنيه

التدفق في اتجاه واحد يحتاج رأس مال. سيظل حجم التحويلات من ليبيا إلى الخارج أكبر من الاتجاه المعاكس لفترة طويلة، فيستنزف مخزون الصرف ويجب إعادة ملئه عبر مسار مصرفي معتمد، برأس مال الشركة أو بتسهيل تسوية. يقدّر النموذج المالي ذلك تحت بند «التمويل المسبق للتسوية». والمقاصة رهن بالعقود وبقواعد كل دولة، ولا تُفترض لمجرد أن الشركتين لمالك واحد.

من يقرر ماذا

مجلس إدارة تزدان القابضة (مقترح)

المقعد	العدد
ممثلو المؤسس، ومنهم الرئيس التنفيذي	2
ممثلو المستثمر	2
عضو مستقل يرأس لجنة التدقيق والمخاطر	1

اللجان

- **التدقيق والمخاطر:** القوائم المالية، وحماية أموال العملاء، والمطابقة، والتدقيق الخارجي.
- **الامتثال:** مكافحة غسل الأموال والعقوبات والعناية الواجبة، ويرفع مسؤول الامتثال تقاريره إليها مباشرة.
- **المكافآت:** الرواتب ومنح الخيارات والتعيينات القيادية.

المسائل المحجوزة (بموافقة المستثمر)

- إصدار أسهم جديدة أو تغيير مجمّع الخيارات أو فئات الأسهم
- بيع الشركة أو إحدى التابعات أو الملكية الفكرية
- الاقتراض أو تقديم الضمانات فوق حد متفق عليه
- الموازنة السنوية وخطة العمل
- دخول دولة أو نشاط منظَّم جديد
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومنها ترتيبات المؤسس
- تغيير المدققين أو ترتيبات حماية أموال العملاء

ضوابط مبنية في المنصة اليوم

اعتماد مزدوج لتسويات الدفاتر والمبالغ المستردة وتعديلات أسعار الصرف؛ و12 دورًا للموظفين بـ 49 صلاحية؛ ومفاتيح إيقاف حسب الميزة والعملة والممر والمزوّد؛ وسجل تدقيق غير قابل للتعديل.

تشكيل المجلس والمسائل المحجوزة مقترحات لورقة الشروط. توزيع الملكية مناصفة كان سيحتاج آلية متفقًا عليها لكسر الجمود، ومقترح الـ 40% يغني عنها.

الملكية قبل الاستثمار المقترح وبعده

يقترح المؤسس صفقة بقيمة 18 مليون دولار مقابل 40% من الشركة بعد الإغلاق: 10 مليون دولار رأس مال جديد للشركة، و8 مليون دولار لشراء أسهم قائمة من المؤسس، بالسعر نفسه للشقّين.

18 مليون دولار
إجمالي الاستثمار

40%
حصة المستثمر بعد الإغلاق

45 مليون دولار
القيمة الضمنية للملكية بعد الاستثمار

35 مليون دولار
القيمة الضمنية للملكية قبل الاستثمار

المساهم	قبل	أسهم جديدة (أولية)	أسهم مشتراة من المؤسس	بعد
المؤسس	100.0%	—	(17.8%)	60.0%
المستثمر	—	22.2%	17.8%	40.0%
المتحصلات		10 مليون دولار للشركة	8 مليون دولار للمؤسس	18 مليون دولار

مجمّع خيارات الموظفين

يُوصى بمجمّع بنسبة 8–10% للتعيينات الرئيسية، ويُحدَّد حجمه وتوقيته (قبل الاستثمار أو بعده) في ورقة الشروط. مثال: مجمّع 10% يُنشأ بعد الإغلاق ويُوزَّع بالتناسب يجعل حصة المؤسس 54% والمستثمر 36%.

الافتراضات

يملك المؤسس اليوم 100% من الأسهم على أساس مخفف بالكامل، دون ديون أو أسهم ممتازة أو خيارات قائمة. الأرقام قبل الرسوم والضرائب، وسيُعاد بناء الجدول على سجل المساهمين الفعلي قبل التوقيع.

تسلسل التأسيس (أول 120 يومًا بعد توقيع ورقة الشروط)

1. **تأهيل المستثمر:** الهوية والمالك المستفيد ومصدر الأموال لكل طرف مستثمر، ثم مراجعة المصرف المستقبِل قبل تحريك أي أموال.
2. **الشركة القابضة وشركة التقنية:** التأسيس في المقر المختار، وفتح الحسابات المصرفية، والتنازل عن الملكية الفكرية من المؤسس.
3. **الإغلاق:** اتفاقية المساهمين، وتعيين المجلس، ومجمّع الخيارات، والدفعتان: الأولية للشركة والثانوية للمؤسس.
4. **تزدان ليبيا:** مسار الترخيص لدى مصرف ليبيا المركزي أو اتفاقية الشريك، والحساب المحمي، واعتماد التسعير.
5. **تزدان للتحويلات:** اتفاقية وكالة مع جهة رئيسية مرخّصة لأول ممر، واتفاقية التسوية والسيولة مع تزدان ليبيا.

مقر الشركة القابضة لم يُحسم. تُقارَن خيارات مثل المركزين الماليين في الإمارات (سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي) أو المملكة المتحدة أو ليبيا نفسها، وفق قبول المصارف لهيكل الملكية ومسار التمويل، والوصول إلى الجهات الرقابية، ومألوفية المقر للمستثمرين، والتكلفة والضرائب. والتأسيس وحده لا يمنح إذنًا بتقديم خدمات الدفع في أي دولة.